

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2251/2531	นายทองคำ ทองสีสุข	โจทก์
	นายบุญธรรม ตราจำนงค์ กับพวก	จำเลย
	นายบุญธรรม ตราจำนงค์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางเทียม ตราจำนงค์ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 106 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทตาม ส.ค.1 เลขที่ 36/98 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร (จังหวัดธนบุรีเดิม) เฉพาะส่วนที่อยู่เหนือคลองสหกรณ์ หรือคลองสอง โจทก์มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป ส่วนที่ดินที่อยู่ทางด้านทิศใต้คลองสหกรณ์ หรือคลองสอง ให้ยกฟ้องโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีการ่วมกับผู้ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101,100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ